МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 05 дугаар сарын 08 № 05/24 Улаанбаатар хот

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Г.МӨНХ-ЭРДЭНЭ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.9, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг үндэслэн тус газрын ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтэд 2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус газрын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, ажилтнуудаас санал асуулга авах, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, хамаарах судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргыг ашиглан явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн тус газрын хөдөлмөрийн дотоод журамтай танилцахад газрын даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/03 дугаар тушаалаар баталсан “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг байгууллагын үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байгаа нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад нийцэхгүй байна.

2. Байгууллагын 2023 оны сургалтын төлөвлөгөөтэй танилцахад долоон үйл ажиллагаа төлөвлөсөн байх бөгөөд нэгдүгээр улиралд багтаан бүх сургалтыг төлөвлөсөн байна. Уг төлөвлөгөөнд жендер, хүний эрхийн талаарх сургалтыг төлөвлөөгүй байх бөгөөд энэ нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт “ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх арга хэмжээ авна” гэсэн зохицуулалтад нийцэхгүй байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж

15007011

мөрдүүлнэ” гэж заасны дагуу Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад нийцүүлэн Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталж мөрдүүлэх;

2. Хөдөлмөрлөх эрх, жендэрийн эрх тэгш байдал зэрэг хүний эрхийн сэдвээр, тухайн салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг нийт албан хаагчдад зориулан зохион байгуулах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД